

1529195-87.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... a materialidade do delito de roubo majorado narrado na denúncia, bem como que os réus são seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 4), Boletim de Ocorrência (fls. 5/8), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fl. 16), Relatório Final (fls. 60/62), bem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1529195-87.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529195-87.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2352646/2019 - 11º D.P. SANTO AMARO, 8907518 - 11º D.P. SANTO AMARO, 11069/19/211 - 11º D.P. SANTO AMARO, 2352646 - 11º D.P. SANTO AMARO, 11069/19/211 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELMO GOMES DOS SANTOS e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ELMO GOMES DOS SANTOS e UANDERSON SANTOS SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/3), no dia 06 de dezembro de 2019, por volta de 01h, na Avenida Padre Jose Maria, nº 100, Santo Amaro, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, os denunciados e terceiro indivíduo não identificado, previamente ajustados e agindo com unidade de designios, mediante violência e grave ameaça, subtraíram, em proveito comum, um celular da marca Motorola, avaliado em R\$ 200,00, e a quantia de

R\$ 32,00, pertencentes à vítima Rogelho Fabiano de Araújo.

Narra a acusação que, segundo o apurado, nas circunstâncias acima aludidas, a vítima saía de um imóvel, no momento em que três indivíduos a abordaram, anunciando o assalto. Nesta ocasião, enquanto um dos indivíduos segurava violentamente a vítima, dando-lhe uma "gravata", impedindo-a de reagir, outro subtraía de sua posse os objetos acima informados. Anote-se que o terceiro indivíduo não identificado apenas observou a movimentação dos agentes criminosos. Ato contínuo, os agentes se evadiram do local.

Narra a inicial que a vítima se dirigiu ao 11º Distrito Policial de Santo Amaro, na oportunidade em que narrou à Autoridade Policial a atividade criminosa. Nesse ínterim, o terceiro indivíduo não identificado também compareceu ao Distrito Policial, na ocasião em que devolveu para a vítima a documentação anteriormente subtraída, bem como forneceu à Polícia Militar as características físicas dos denunciados, alegando ter presenciado o crime, retirando-se em seguida do local. Relata ainda a acusação que utilizando-se das informações obtidas, Policiais Militares saíram no encalço dos agentes, na ocasião em que lograram êxito em localizá-los próximos ao local dos fatos, sendo efetuada a abordagem. Em revista pessoal, foram encontrados na posse do codenunciado Uanderson o aparelho telefônico e a quantia de R\$ 32,00, pertencentes à vítima.

Os objetos subtraídos foram devolvidos à vítima (fl. 16).

Por decisão datada de 06 de dezembro de 2019, foi convertida a prisão em flagrante de ELMO e UANDERSON em prisão preventiva (fls. 47/50).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 09 de janeiro de 2020 (fls. 79/81). Na mesma oportunidade, foram revogadas as prisões preventivas dos acusados ELMO e UANDERSON.

Em 17 de janeiro de 2020, o acusado UANDERSON foi pessoalmente citado (fl. 94/96).

Em 16 de janeiro de 2020, o denunciado ELMO foi devidamente citado (fl. 105).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação as fls. 108, em favor dos acusados ELMO e UANDERSON.

Foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 122).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares e, em seguida, o réu ELMO foi interrogado. Houve a desistência da oitiva da vítima e foi decretada a revelia do Réu UANDERSON.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação dos Réus, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu, em síntese, seja a ação penal julgada improcedente, com a absolvição dos Réus, por insuficiência de provas. Subsidiariamente requereu a desclassificação do fato para o crime de furto.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito de roubo majorado narrado na denúncia, bem como que os réus são seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 4), Boletim de Ocorrência (fls. 5/8), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fl. 16), Relatório Final (fls. 60/62), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Extraí-se das declarações da vítima Rogelho Fabiano de Araújo colhidas na fase policial: "estava saindo de uma casa de diversões quando três indivíduos o abordaram. Um deles deu-lhe uma gravata e o outro pegou os objetos acima descritos. Um terceiro ficou olhando. Narra que pediu para eles não fazerem isso, mas que eles teriam dito para ele ficar quieto para não morrer. Após, se evadiram. Procurou uma base da polícia militar e enquanto informava o roubo, esse terceiro indivíduo

chegou e entregou-lhe seus documentos. Acredita que ele estava junto com os roubadores, mas não sabe porque ele devolveu seus documentos. Logo após, os policiais chegaram conduzindo os roubadores. Todos foram conduzidos a essa delegacia. Informa que da violência não resultaram lesões visíveis”.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha policial militar Erick Pereira Santos relatou, em suma, que estavam em patrulhamento e um transeunte informou que um indivíduo tinha acabado de ser roubado e indicou o local. Em deslocamento avistaram dois indivíduos com as características informadas. Realizada a abordagem, encontraram com um deles dinheiro, cigarros e um celular que ele não sabia explicar de quem era. Conduziram os indivíduos até a Base onde se encontrava a vítima que reconheceu os indivíduos sem sombra de dúvidas e também o celular como sendo dela, que havia acabado de ser subtraído. A vítima também reconheceu ali o valor que havia sido subtraído, se não se engana R\$ 32,00.

Também foi colhido em juízo o depoimento da testemunha policial militar Jefferson Cavalcante de Araújo que narrou, em síntese, que estava patrulhando e um transeunte informou que tinham dois indivíduos que estavam efetuando roubo a um rapaz. Se deslocou até a local, mas não localizou nada. Durante esse deslocamento foram informados via rede rádio de que a vítima estava na Base e havia informado as características dos indivíduos. Os policiais que se encontravam na base informaram as viaturas. Visualizaram dois indivíduos que as características se assemelhavam com aquelas informadas pela vítima. Na busca pessoal em Uanderson foi encontrado um celular, um valor em dinheiro. Indagados a respeito não souberam informar a procedência do dinheiro e celular. A vítima reconheceu os dois indivíduos, bem como o celular e a importância em dinheiro. A vítima informou que teria sido agredida e ameaçada.

Ao ser interrogado em juízo o Réu ELMO confessou a prática delitiva. Extrai-se do interrogatório do réu ELMO GOMES DOS SANTOS, em síntese, que está com 35 anos de idade. Mora no Centro de Acolhida Jabaquara. Está no Auxílio Brasil e Bolsa do Povo. Encontrou Uanderson na frente do albergue e ele chamou o interrogando para “roubar”. Falou para Uanderson que não ia. Uanderson disse “vamos ganhar dinheiro” e o interrogando disse que não podia. A vítima estava descendo. Uanderson pegou o celular e o dinheiro da vítima e o interrogando só empurrou a vítima e saíram correndo.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, página 469:

“(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, página 411:

“A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”.

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente os réus.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – “Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu” (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel.

Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos).

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – “Nos crimes patrimoniais, a

incredulação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel. Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos).

Na mesma senda, o seguinte julgado:

"Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400.

Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento:

11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (grifos nossos).

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas que os réus agiram conjuntamente na prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativo julgado:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado é medida que se impõe, sendo inviável o acolhimento do pedido formulado pela ilustre Defesa visando à desclassificação do fato para o crime de furto. Além das declarações da vítima, de onde se extrai emprego de violência e grave ameaça, o próprio Réu Elmo admite em seu interrogatório judicial que empurrou a vítima.

Passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico, na primeira fase, que ambos os acusados são primários, conforme se extrai das certidões as fls. 34 e 35. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, partindo de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea para ambos os Réus (o Réu Elmo confessou em juízo e o Réu Uanderson na fase policial - fl. 14). Todavia, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de pessoas, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, culminando com a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa para os réus ELMO e UANDERSON, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno pena definitiva. O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, mas considerada a primariedade e a pena aplicada, o regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o semiaberto. (artigo 33, §§ 2º e 3º do

Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa e pena superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR os acusados ELMO GOMES DOS SANTOS e UANDERSON SANTOS SOUZA, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, impondo por isso, para cada um dos Réus, a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno cada um dos réus a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Considerando que os réus são primários e responderam ao processo em liberdade, faculto eventual recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos sentenciados no "Rol dos Culpados" e expeçam-se guias de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA